

Expediente núm. 239/2024

Resolución núm. 199/2025

CONSEJO VALENCIANO DE TRANSPARENCIA

Presidente: Don Ricardo García Macho

Vocales:

Doña Emilia Bolinches Ribera

Doña Sofía García Solís

En Valencia, a 30 de julio de 2025

Reclamante: Don [REDACTED]

Sujeto contra el que se formula la reclamación: Ayuntamiento de Alfarrasí

VISTA la reclamación número **239/2024**, formulada por don [REDACTED], contra el Ayuntamiento de Alfarrasí y siendo ponente la vocal del Consejo, Doña Emilia bolinches Ribera, se adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

Primero. - Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 31 de julio de 2024 don [REDACTED], en calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alfarrasí, presentó por vía telemática, con número de registro GVRTE/2024/3406341, una reclamación ante el Consejo Valenciano de Transparencia. En ella reclama contra la falta de respuesta del Ayuntamiento de Alfarrasí a una solicitud de acceso a información pública presentada el 28 de junio de 2024, con número de registro 592/2024, en la que pedía el examen del Registro de entradas y salidas del Ayuntamiento de Alfarrasí desde el año 2023, fecha en el que se le retiró el acceso al registro.

Concretamente solicitaba:

“PRIMERO. - Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de bases y 14 del ROF, todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener de la alcaldía o la presidencia de la Junta de Gobierno todos aquellos antecedentes, datos o informaciones que estén en poder de los servicios de la corporación y resultan necesarios para el desarrollo de su función. Este derecho se encuentra desarrollado por los artículos 14 a 16 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que especifica la forma en que deberá producirse la solicitud, así como las particularidades para el ejercicio de la consulta. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que la presidencia o la comisión de gobierno no dicte una resolución o acuerdo denegatorio en el plazo de cinco días, a contar desde la fecha de solicitud.

SEGUNDO. – Que, como concejal de este ayuntamiento, y anterior alcalde que firmaba registros y documentación, y para el desarrollo de mis funciones de control de la acción de gobierno, tengo la necesidad de examinar el Registro de entradas y salidas del Ayuntamiento de Alfarrasí desde que se me retiró el acceso en 2023.

TERCERO. - Solicito que se me facilite copia de la documentación que solicite en el punto segundo de este escrito.

SOLICITO AL AYUNTAMIENTO DE ALFARRASÍ que, teniendo por presentado este escrito, lo admita y, en atención a lo expuesto, se requiera a la Secretaría municipal para que en virtud de los artículos 77 de la LBRL y 14, 15 del ROF facilite la copia de la documentación solicitada en el punto segundo de este escrito.

TAMBIEN DIGO que si en el plazo de 5 días desde la presentación de este escrito, no tengo la contestación escrita correspondiente, entenderá concedida mi petición y me dirigiré a la Secretaría General para ejercer mi derecho”.

Segundo. - Al objeto de brindar una respuesta adecuada a la solicitud del reclamante, con carácter previo a la deliberación de la presente resolución, por parte de este Consejo se procedió a conceder trámite de audiencia al Ayuntamiento de Alfarrasí por vía telemática, instándole con fecha de 18 de septiembre de 2024 para que en un plazo de quince días hábiles pueda formular las alegaciones que considerara oportunas respecto de las cuestiones referidas, así como facilitar a este Consejo cualquier información relativa al asunto que pudiera resultar relevante, siendo recibido el mismo día 18 de septiembre, según acuse de recibo que consta en el expediente.

En respuesta a dicho requerimiento, en fecha 30 de octubre de 2024, y número de registro GVSIR/2024/266442, se recibe en el Consejo escrito de alegaciones del Ayuntamiento de Alfarrasí en los siguientes términos:

“...

PRIMERA: Limitaciones operativas y técnicas

Este Ayuntamiento se ha visto enfrentado a limitaciones operativas y técnicas de significativa magnitud, las cuales han incidido directamente en nuestra capacidad para tramitar las solicitudes de acceso a la información pública en los términos y plazos estipulados por la legislación vigente. En particular, la carencia de personal altamente cualificado en la gestión y administración de archivos, así como en protección de datos, sumado a las deficiencias estructurales de nuestros sistemas informáticos, han constituido barreras de consideración en el cumplimiento de nuestras funciones.

Cabe señalar que tales limitaciones no se derivan de una falta de diligencia o voluntad por parte de este Ente Local para cumplir con sus obligaciones jurídicas y administrativas. Por el contrario, dichas dificultades representan retos objetivos que estamos abordando de manera proactiva, con el objetivo de superarlos para no solo optimizar la gestión de solicitudes de información pública, sino también elevar la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos de Alfarrasí.

En este contexto, es preciso invocar el principio de proporcionalidad, fundamentado en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece la obligación de las Administraciones Públicas de actuar conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Este principio implica que las actuaciones de la Administración no solo deben ser adecuadas para la consecución de un fin legítimo, sino también necesarias, de modo que no se impongan cargas innecesarias o desproporcionadas, como puede darse ante constantes solicitudes de información escritas.

SEGUNDA: Revisión de procedimientos internos

Ante las limitaciones operativas y técnicas previamente expuestas, este Ayuntamiento ha emprendido un proceso exhaustivo de revisión y optimización de procedimientos internos, con el firme propósito de fortalecer nuestras capacidades administrativas en la gestión de solicitudes de acceso a la información pública, conforme establece el artículo 105.b) de la Constitución Española, que garantiza el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, salvo en los casos en que no se permita por razones legales.

Este proceso de mejora tiene como objetivos específicos:

-Elevación de la Eficacia Administrativa: *Alineado con el principio de eficacia contemplado en el artículo 103 de la Constitución Española y desarrollado por el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, buscamos reforzar la capacidad de respuesta de este Ayuntamiento ante las solicitudes de acceso a la información pública, reduciendo los tiempos de gestión y mejorando la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.*

-Garantía de Protección de Datos Personales: *En consonancia con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), este proceso incluye la implementación de medidas que aseguran la protección adecuada de los datos personales involucrados en cualquier solicitud de acceso a la información pública.*

TERCERA ALEGACIÓN: Protección de datos personales y privacidad

En el marco de la solicitud de acceso a la información que se solicita, este Ayuntamiento debe subrayar de nuevo su indeclinable compromiso con la salvaguarda de los datos personales y la privacidad, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales, en particular el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La citada disposición legal establece de manera clara y contundente los límites y condiciones bajo los cuales es posible autorizar el acceso a información que contenga datos personales, especialmente aquellos que revelen ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos, así como aquellos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. Tal acceso, según el artículo 15.1 de la Ley 19/2013, únicamente se autorizará si se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, o si los datos han sido manifiestamente hechos públicos por el propio afectado antes de la solicitud de acceso.

Es imperativo destacar que, en virtud del mencionado precepto legal, y salvaguardando siempre el principio de proporcionalidad, el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la actividad pública del órgano se concederá, salvo que prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación.

En este orden de ideas, y considerando que se trata de un acuerdo judicial, este Ayuntamiento está realizando una ponderación meticulosa y razonada, conforme al artículo 15.3 de la Ley 19/2013, entre el interés público en la divulgación de la información solicitada y los derechos de los afectados cuyos datos personales puedan estar contenidos en la información requerida. Este ejercicio de ponderación se realiza teniendo en cuenta los criterios establecidos en el mencionado artículo, asegurando así que cualquier acceso a la información se ajuste plenamente a las exigencias legales y proteja efectivamente los derechos fundamentales de los individuos implicados.

TERCERA ALEGACIÓN: Especificidad y alcance de la solicitud de información

El Excmo. Ayuntamiento de Alfarrasí, en su deber de acatar las disposiciones establecidas tanto por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, como por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, se encuentra ante la necesidad de destacar las implicaciones operativas derivadas de la solicitud de información presentada por D. [REDACTED] en relación con el examen del Registro del Ayuntamiento de Alfarrasí desde 2023. Dicha solicitud, por su naturaleza amplia y falta de delimitación temporal específica, plantea desafíos significativos en términos de especificidad y alcance.

En este contexto, es pertinente referirnos al principio de eficiencia y la economía procesal, sustentados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, que establece la obligación de las Administraciones Públicas de actuar conforme a criterios de eficacia, celeridad y economía, garantizando así el uso racional de los recursos públicos. La solicitud formulada, al demandar "examen del Registro de entradas y salidas del Ayuntamiento de Alfarrasí" desde 2023, contraviene estos principios al implicar una labor de búsqueda y compulsión desproporcionadamente onerosa y amplia.

Además, el artículo 17 de la Ley 19/2013 establece que el acceso a la información pública se facilitará en la forma en que se solicite siempre que sea posible, pero también reconoce las limitaciones que pueden surgir de las características de la información requerida. La normativa contempla, por tanto, la posibilidad de que las Administraciones Públicas adapten la entrega de la información a sus capacidades reales y a los principios de eficiencia administrativa, por lo tanto, dada la escasez de recursos, no es posible suministrar las copias solicitadas, siendo posible acceder al Ayuntamiento a visualizar los documentos de modo presencial.

El requerimiento de una solicitud tan extensa y sin una definición clara de los documentos específicos a ser provistos no solo dificulta la capacidad de este Ayuntamiento para proporcionar una respuesta adecuada y en tiempo razonable, sino que también supone una asignación ineficiente de recursos humanos y materiales dada la no especificación.

*En virtud del principio de proporcionalidad, que busca equilibrar los intereses del solicitante con la capacidad administrativa de la entidad y el interés general, **es imperativo que las solicitudes de acceso a la información sean formuladas con un grado de especificidad que permita a la Administración gestionarlas eficazmente**, sin comprometer la prestación de sus funciones sustantivas.*

Por lo tanto, SOLICITO A ESTE ORGANISMO:

Que se tenga por formuladas las alegaciones expuestas para cumplir con el requerimiento de información contenido en el Expte. N° 239/2024 con la finalidad asegurar que la información proporcionada cumpla con todas las normativas aplicables, respetando los principios de transparencia y protección de datos personales”.

Tercero. - Efectuada la deliberación del asunto en la sesión de la fecha de este Consejo, se adopta la presente resolución bajo los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. - Conforme a lo dispuesto en su art. 47.1 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (en adelante Ley 1/2022 valenciana), “el Consejo Valenciano de Transparencia es la autoridad de garantía en materia de transparencia en la Comunitat Valenciana. Tiene como finalidad garantizar el derecho de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa”, siendo el órgano competente para velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contenidas en dicha ley por parte de los sujetos obligados de los artículos 3 y 4, y requerir de oficio, a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia, la enmienda de los incumplimientos de tales obligaciones de publicidad y hacer el seguimiento de su cumplimiento, según recoge, entre sus funciones, el artículo 48 del mismo texto legal.

Segundo. - El artículo 38 de la Ley 1/2022 valenciana establece que frente a las resoluciones de las solicitudes de acceso a la información podrá interponerse reclamación potestativa (previa a la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa) ante el Consejo Valenciano de Transparencia. Estas reclamaciones se registrarán por lo previsto en esta Ley, así como por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Tercero. - Asimismo, la administración destinataria de la solicitud de acceso a la información pública objeto del presente recurso –el Ayuntamiento de Alfarrasí– se halla sujeta a las exigencias de la citada Ley, en virtud de lo dispuesto en su art. 3.1.d), que se refiere de forma expresa a “*las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana y las entidades de su sector público vinculadas o dependientes*”.

Cuarto. - En cuanto al reclamante, se reconoce su derecho a acogerse a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 1/2022 valenciana, toda vez que el art. 27 de dicha Ley garantiza el derecho a la información pública de *cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o en representación de cualquier organización legalmente constituida, sin que sea necesario motivar la solicitud ni invocar la ley.*

No debemos olvidar que quien solicita la información y presenta la reclamación es concejal de la corporación municipal, y sobre este particular ya se ha pronunciado este Consejo en numerosas ocasiones. Así, y por lo que se refiere a los cargos electos, el CVT considera, al igual que otros órganos de garantía de la transparencia, que nos encontramos ante un régimen cualificado de acceso a la información para los concejales y diputados, admitiendo sus reclamaciones y resolviendo las mismas en el sentido de que “es lógico que el derecho de acceso a la información que se garantiza a cualquier ciudadano no tenga mejores garantías que el derecho reforzado de acceso a la información de los cargos electos en el ejercicio de su función institucional y del derecho fundamental del art. 23.2 de la CE...Así pues, es criterio de este Consejo que la aplicación de la Ley 19/2013 no se impone ni sustituye los otros mecanismos que pueden ser utilizados igualmente por los cargos electos si lo consideran adecuado. Por ello, la garantía del derecho de acceso proporcionada por la reclamación ante este Consejo es aplicable en defensa del electo local a obtener información de su propia entidad siempre que para la resolución de estas reclamaciones se aplique preferentemente el derecho a la información regulada por el artículo 128 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y por las demás disposiciones de la legislación de régimen local que sean aplicables, especialmente si son más favorables al acceso, y solo supletoriamente las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia”.

Resoluciones recientes del Consejo en esta materia: Res. 29/2023, Res. 42/2023, Res. 66/2023, Res. 93/2023, Res. 94/2023, Res. 169/2023, Res. 173/2023, Res. 186/2023.

La sentencia nº 312/2022, de 10 de marzo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS, dictada en recurso de casación en interés de ley, en la que, tras el examen de las normas sobre régimen local en materia de acceso a la información de los miembros de las corporaciones locales (artículos 77 LBRL y 14 a 16 ROF) en relación con las normas sobre transparencia (art. 23.1 y 24 y disposición adicional primera de la Ley 19/2013 de TBG), concluye: “ Establecido lo anterior, debemos recordar que, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera.2 de la Ley 19/2013, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información <<se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio>>. Pues bien, el alcance que atribuye a esta expresión la jurisprudencia de esta Sala, que antes hemos reseñado, lleva a concluir que el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que, con independencia de que se haga uso, o no, del recurso potestativo de reposición, contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”.

Quinto. - Por último, la información solicitada, en principio, constituye información pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, según el cual se entiende por información pública los *contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones*. En los mismos términos se pronuncia la Ley 1/2022 valenciana en su artículo 7.4.

Sexto. - Llegados a este punto, el reclamante solicita *“como concejal de este ayuntamiento, y anterior alcalde que firmaba registros y documentación, y para el desarrollo de mis funciones de control de la acción de gobierno, tengo la necesidad de examinar el Registro de entradas y salidas del Ayuntamiento de Alfarrasí desde que se me retiró el acceso en 2023”*. El ayuntamiento de Alfarrasí no resuelve respecto de esta solicitud de acceso a la información, incumpliendo con la obligación de resolver que tienen las administraciones públicas respecto de las solicitudes presentadas por los ciudadanos en materia de acceso a información pública, tal y como fija el artículo 34. 1º, 2º y 3º de la Ley 1/2022 de Transparencia de la Comunitat Valenciana que dice *“Artículo 34. Resolución. 1. Las solicitudes de acceso a la información pública se resolverán y notificarán a la persona solicitante, y a las terceras personas afectadas, en el plazo máximo de un mes a contar desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la administración u organismo competente. 2. En el supuesto de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera, el plazo para resolver se podrá prorrogar por un mes más, mediante una resolución motivada que será notificada a la persona solicitante y a las terceras personas afectadas, si hubiera. 3. Después de transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado ninguna resolución, la solicitud se considerará desestimada a los efectos de recurso o reclamación”*

Ahora bien, según se establece en el artículo 77 de la LBRL *“Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.*

La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.

Y el artículo 14 del ROF “Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales” (RD 2568/1986) establece que:

1. Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.

2. La **petición de acceso a las informaciones** se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de solicitud.

3. En todo caso, la **denegación del acceso a la documentación informativa** habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo motivado.

Por lo que habiendo acudido al Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana, entendemos que se formaliza la reclamación debido a que, aun teniendo reconocido el derecho de acceso a la información solicitada por silencio positivo, este no se ha podido materializar o ejecutar, interesando que este Consejo resuelva respecto de dicho derecho de acceso a través de la legislación de transparencia, la cual opera de forma subsidiaria, tal y como establece la Disposición Adicional Primera punto 2º de la Ley 19/2013 de Transparencia del Estado, que establece “*Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información*”.

En este sentido se le dio traslado para alegaciones al Ayuntamiento de Alfarrasí al objeto de que pusiera en conocimiento de este Consejo aquello que considerara oportuno, el cual manifiesta

a) **Limitaciones operativas y técnicas** para poder tramitar las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, este Consejo ha resuelto en numerosas ocasiones que, cuando un sujeto obligado por la Ley de Transparencia tiene dificultades técnicas para poder cumplir con la obligación de resolver, siempre puede aplicar el punto 2º del artículo 34 de la Ley 1/2022 de Transparencia de la Comunitat Valenciana expuesto anteriormente que dice “2. *En el supuesto de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera, el plazo para resolver se podrá prorrogar por un mes más, mediante una resolución motivada que será notificada a la persona solicitante y a las terceras personas afectadas, si hubiera*”; posibilidad que no ejerció en ningún momento el Ayuntamiento de Alfarrasí y que, por tanto, exponiéndolo en alegaciones ante este Consejo no es suficiente para limitar el derecho de acceso a la información solicitado por concejales. Además, por la materia solicitada, acceso al registro, aunque se pudiese alegar el volumen de la documentación, con el consiguiente entorpecimiento del funcionamiento normal de la corporación, no es aceptable cuando, por ejemplo, la información obra digitalizada, como con total seguridad es el caso de lo solicitado por el reclamante. Como conclusión cabe señalar que lo expuesto como límites en este apartado no tiene correlación con ningún límite del artículo 14 de la Ley 19/2013 de Transparencia del Estado que los establece. Ahora bien, el acceso al registro no puede ser indiscriminado, sino que debe de revestir de un procedimiento que evite la divulgación de datos especialmente protegidos.

b) Respecto de la alegación segunda, **revisión de los procedimientos internos**, no tenemos nada que reseñar, debido a que son acciones de mejora de procedimientos.

c) Respecto de la alegación tercera, referencia a la **protección de datos personales y privacidad**. Hemos de manifestar que, si bien los concejales tienen derecho de acceso a la totalidad de información y documentación que obre en poder del Ayuntamiento, éste solo se ve limitado por el acceso a información que pueda afectar a datos especialmente protegidos del artículo 9 del Reglamento General de Protección de datos de la UE, que dice “*Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física*”, por lo que, en todo caso, el acceso a la información quedaría limitado por la aplicación de este artículo.

En cuanto a la posible aplicación de los límites cuándo quién solicita la información es un concejal, este Consejo ha venido manteniendo repetidamente que es “dudosamente aplicable de modo subsidiario el art. 14 de la Ley 19/2013 por cuanto a los límites. La normativa de acceso a la información de concejales no regula tales límites y no parece concurrir otra normativa limitadora como podría ser en su caso de protección de datos especialmente protegidos (art. 9 RGPD) ...Es por ello que no puede advertirse una necesidad imperiosa de limitar el derecho fundamental de acceso por la concejal”.

Asimismo, es importante señalar que facilitar la información a un concejal no implica comunicar la información a un sujeto externo a la organización municipal, como sería el caso de un ciudadano.

Además de que la información no queda fuera del ámbito de la organización, no puede obviarse el especial deber de sigilo por parte de los miembros de la Corporación, que deberán respetar la confidencialidad de la información a que tengan acceso en virtud del cargo sin darle publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la entidad local o de terceros; siendo directamente responsables. Tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio. En este sentido, Res. 87/2024 y Res. 133/2024.

d) Por último, alega el Ayuntamiento que la solicitud adolece de **falta de especificidad y de fijación del alcance** de esta. En este sentido, el artículo 19.2 de la Ley 19/2013 de Transparencia del Estado, fija que *“2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución”*, por lo que en caso de que el Ayuntamiento de Alfarrasí considerase que lo solicitado es poco concreto debería como obligación solicitar al reclamante que procediera a su concreción, hecho este que no ha ocurrido.

Séptimo. - Por todo ello, atendiendo a la posición de acceso a la información de carácter privilegiado que se le otorga a los Concejales o cargos electos, en este supuesto como miembro de la oposición que solicita la información para poder desarrollar la tarea que constitucionalmente tiene reconocida, acceso a la cual, es necesario recordar que fue concedido en primer estadio por silencio positivo, considerando que la información que se reclama es pública y con derecho de acceso a la misma de los artículos 7.4 y 27 de la Ley 1/2022, de Transparencia de la Comunitat Valenciana, no concurriendo límites ni causas de inadmisión, de los artículos 14, 15 y 18 de la Ley 19/2013 de Transparencia del Estado, salvo los ya mencionados del artículo 9 RGPD, este Consejo Valenciano de Transparencia considera que procede estimar la reclamación, debiendo entregar la información, tal y como se tenga, sin tener que proceder a la reelaboración de la misma. La misma se deberá entregar, en caso de que exista, minimizando los datos especialmente protegidos del artículo 9 del RGPD de la UE, no siendo posible un acceso indiscriminado al Registro, en este sentido se ha manifestado este Consejo recientemente en el **informe 2/2025 de 29 de abril de 2025** donde dice que *“Consideramos que tanto la LRBRL como la ley 8/2010 se han visto superadas, en relación con el derecho de acceso a la información por los miembros de las corporaciones locales, tanto por la posterior legislación en materia de transparencia, como por los nuevos sistemas de tratamiento automatizado de datos, entre los que se cuentan las aplicaciones informáticas de gestión, ya que un acceso generalizado a dichas aplicaciones o registros impediría la aplicación del principio de minimización del dato y la prohibición del acceso a las categorías especiales contempladas por el artículo 9 del Reglamento de protección de datos”*. En consecuencia, procede el acceso a “examinar” el registro de entradas y salidas, de forma controlada y con las limitaciones del artículo 9 RGPD, pero no procede el acceso indiscriminado a la aplicación de registro, ya que ello impediría saber si se está accediendo a datos especialmente protegidos, sin que hubiera posibilidad de controlar o limitar su acceso.

Octavo. - Finalmente procede recordar al Ayuntamiento de Alfarrasí la obligación de resolver de la Administración, recogida con carácter general por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 21 contempla la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y notificarla en el plazo máximo fijado por la norma reguladora correspondiente, en todos los procedimientos. En el mismo sentido se pronuncia la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, en cuyo artículo 34.1. establece que *“las solicitudes de acceso a información pública se resolverán y notificarán a la persona solicitante, y a las terceras personas afectadas, en el plazo máximo de un mes a contar desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la administración u organismo competente”*, considerando el artículo 68.3 como infracción leve *“b) el incumplimiento injustificado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública”*.

RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, el Consejo Valenciano de Transparencia acuerda

Primero. – Estimar la reclamación presentada por don [REDACTED] en fecha de 31 de julio de 2024 contra el Ayuntamiento de Alfarrasí, reconociendo el derecho de acceso a la información pública solicitada, en los términos expuestos en los Fundamentos Jurídicos 6º y 7º de la presente resolución.

Segundo. – Instar al Ayuntamiento de Alfarrasí a que, en el plazo de un mes desde la recepción de la presente resolución, haga entrega al reclamante de la información solicitada, debiendo comunicar a este Consejo las actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a lo acordado.

Tercero. - Invitar al reclamante a que comunique a este Consejo cualquier incidencia que surja respecto de la ejecución de esta resolución y que pudiera perjudicar sus derechos e intereses.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO VALENCIANO
DE TRANSPARENCIA**